

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1365/2532

บริษัทศิลาสุโขทัย จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

บริษัทศิลาสุโขทัย จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาสาลภาษีอากรกลางไต่สวนคำร้องแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์ยากจนไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมตามที่อ้าง จึงให้ยกคำร้องขอฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถาของโจทก์ หากโจทก์ยังตั้งใจจะอุทธรณ์ต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 10 วัน มิฉะนั้นไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า บริษัทโจทก์มิได้จัดทำบัญชีและงบดุลด้วยตนเองโจทก์เพียงแต่เก็บรวบรวมหลักฐานการรับและจ่ายเงินไปมอบให้แก่ผู้รับจ้างประกอบการลงบัญชีผู้รับจ้างทำบัญชีและงบดุลดังกล่าวจะจัดทำโดยถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงและหลักวิชาหรือไม่ โจทก์ไม่อาจทราบได้ ประกอบกับระหว่างที่บริษัทโจทก์ดำเนินกิจการอยู่นั้นบริษัทโจทก์เป็นหนี้ธนาคารและไม่สามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารตามกำหนด บรรดาญาติของผู้ถือหุ้นบริษัทโจทก์จึงได้นำเงินส่วนตัวไปชำระหนี้ให้แก่ธนาคารและทำการจัดตั้งบริษัทใหม่คือบริษัทสารพัตนิกจำกัดปรากฏว่าปัจจุบันบริษัทสารพัตนิก จำกัดก็ประสบกับการขาดทุนและมีฐานะทางการเงินตกต่ำเช่นกันจึงไม่อาจช่วยเหลือจนเจือบริษัทโจทก์ได้ อีกทั้งการที่บริษัทโจทก์ได้หยุดดำเนินการและถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดย่อมเป็นที่เห็นได้ว่า บริษัทโจทก์ไม่มี

ทรัพย์สินอะไรเหลืออยู่พอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ และตามอุทธรณ์ของโจทก์มีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ หากได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาแล้วเชื่อว่าโจทก์จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้โจทก์ฟ้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 86แผ่นที่ 2)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้แก้ไขการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าเลขที่ 62.37/3/00050, เลขที่ 62.37/3/00051, เลขที่ 62.37/3/00052, เลขที่ 62.37/3/00053 และเลขที่ 62.37/3/00054 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามแบบภ.ส.7 เลขที่ 1/2531, เลขที่ 2/2531, เลขที่ 3/2531, เลขที่ 4/2531 และเลขที่ 5/2531 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2531 เป็นว่าให้โจทก์เสียภาษีการค้า และภาษีบำรุงท้องที่รวมทั้งเงินเพิ่มเฉพาะจากรายรับจำนวน 23,665,217.25 บาท ในฐานะผู้ผลิตตามประเภทการค้า 1. การขายของ ชนิด 1(ก) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร อัตราภาษีร้อยละ 7.7 และ 9.9 ของรายรับ แล้วแต่กรณี ฯลฯ

โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาสืบภาษีอากรกลางไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 71แผ่นที่ 3 และที่ 1,80)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์ยังไม่มีฐานะยากจน มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลในชั้นนี้ได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาของโจทก์ชอบแล้ว หากโจทก์ยังติดใจอุทธรณ์ให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระใน 10 วันนับแต่วันฟังคำสั่งนี้

พิจาระห์แล้ว เห็นว่า โจทก์ยังไม่มีฐานะยากจน มีทรัพย์สินพอจะเสียค่า
ธรรมเนียมศาลในชั้นนี้ได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา
ของโจทก์ชอบแล้ว หากโจทก์ยังติดใจอุทธรณ์ให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระใน 10
วันนับแต่วันฟังคำสั่งนี้

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>